

0000128-68.2017.8.26.0537

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Furto Qualificado

Magistrado: Edegar de Sousa Castro

Comarca: São Bernardo do Campo

Foro: Foro de São Bernardo do Campo

Vara: 3ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 08/09/2022

... Penal - Procedimento Ordinário - Furto Qualificado

Documento de Origem:

Inquérito Policial (Flagrante) - 73/2017 - 7º Distrito Policial de São Bernardo do Campo

Réu

Ailton Batista de Sena

Data da Audiência:

08/09/2022

Aos 8 de setembro de 2022, às 13h30, em virtude do Comunicado CSM nº 2564/2020, que ordenou a realização, preferencialmente, de audiências ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de São Bernardo do Campo

Foro de São Bernardo do Campo

3ª Vara Criminal

Rua 23 de Maio, 107, Vila Tereza, São Bernardo do Campo - SP - cep 09606-000

TERMO DE AUDIÊNCIA

Processo nº:

0000128-68.2017.8.26.0537 - 2017/000164

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Furto Qualificado

Documento de Origem:

Inquérito Policial (Flagrante) - 73/2017 - 7º Distrito Policial de São Bernardo do Campo

Réu

Ailton Batista de Sena

Data da Audiência:

08/09/2022

Aos 8 de setembro de 2022, às 13h30, em virtude do Comunicado CSM nº 2564/2020, que ordenou a realização, preferencialmente, de audiências integralmente remotas, devido à grave crise de saúde pública causada pela pandemia de COVID-19, e com a concordância das partes, foi aberta a presente AUDIÊNCIA VIRTUAL por meio da ferramenta Microsoft Teams, nos termos do Comunicado CG nº 284/2020, sob a presidência do(a) Excelentíssimo(a) Senhor(a) Doutor(a) EDEGAR DE SOUSA CASTRO, MM. Juiz de Direito Titular, comigo escrevente abaixo assinado. Apregoadas as partes, compareceu o(a) ilustre representante do Ministério Público, Dr. Dr. Ulisses Cardoso de Oliveira Santos. Presente a nobre representante da Defensoria Pública da comarca. Ausentes a vítima, as testemunhas e o réu, previamente dispensados. INICIADOS OS TRABALHOS, pelo MM. Juiz foi proferida a seguinte decisão: "Vistos. AILTON BATISTA DE SENA foi denunciado como incurso no artigo 155, § 4º, inciso IV, c.c artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal, por fatos ocorridos em 23 de janeiro de 2017 (fls. 01/02). A denúncia foi recebida em 03 de abril de 2017 (fls. 121/122) e, em 02 de dezembro de 2021, declarou-se a suspensão do feito e do prazo prescricional, nos termos do artigo 366 do Código de Processo Penal, na nova

redação dada pela Lei nº 9.271/96 (fls. 288/289). É o breve relatório. Passa-se à decisão. Frise-se, inicialmente, que eventual pena aplicada ao crime imputado ao réu, mesmo com a redução na tentativa no mínimo legal, não ultrapassará dois anos, mesmo que consideradas as posteriores condenações do réu. E, em tal hipótese, nos termos do artigo 109, inciso V, do Código Penal, a prescrição se daria em quatro anos. Assim, fixada a prescrição nesse patamar, vê-se que tal lapso temporal já havia decorrido entre a data de recebimento da denúncia e a data em que o feito foi regularmente suspenso. Impõe-se, dessa forma, o reconhecimento da chamada "prescrição penal antecipada ou virtual". É bem verdade que há aqueles a proclamar a impossibilidade de tal medida (RT 697/337, 701/362, 716/492, v.g.). Contudo, respeitado tal entendimento, não se pode perder de vista que, no processo penal, também se deve observar o interesse processual, este consistente na utilidade do provimento jurisdicional. E, no presente caso, eventual condenação restará inócua, já que será atingida pela prescrição. Destarte, a fim de não se continuar movimentando desnecessariamente a máquina judiciária, deve-se reconhecer a prescrição. Na realidade, no presente momento processual, não há sentido em admitir-se o prosseguimento da persecução penal, já que o poder de punir, se houver condenação, fatalmente se encontrará extinto. Assim, para evitar-se desgaste do prestígio da Justiça Pública e do Poder Judiciário, bem como a fim de obviar-se o desnecessário dispêndio de recursos estatais, já tão escassos, a melhor solução é o reconhecimento antecipado da prescrição. A respeito, confira-se a jurisprudência: "De nenhum efeito a persecução penal, com dispêndio de tempo e desgaste do prestígio da Justiça Pública, se, considerando-se a pena em perspectiva, diante das circunstâncias do caso concreto, se antevê o reconhecimento da prescrição retroativa na eventualidade de futura condenação. Falta, na hipótese, o interesse teleológico de agir, a justificar a concessão ex officio de habeas corpus para trancar a ação penal. (...) O processo penal, por exigências processuais, sob imperativo de princípios constitucionais, mostra-se jornada árdua, envolvendo um complexo trabalho do magistrado, do Ministério Público, da defesa, dos funcionários, numa atividade de tal porte que não se justifica sem um objetivo: dar resposta jurisdicional à pretensão punitiva estatal, sob a feição final da coisa julgada. Estando fora de perspectiva tal resultado, eis que a prescrição acenada irá desintegrar a própria ação penal, porque aponta, em face da pena a ser concretizada, (...) que a pretensão punitiva estatal não podia ter sido intentada, não se vislumbra interesse de agir, hic et nunc. O exame do interesse de agir, no caso, leva à recomendação do não dispêndio de recursos numa ação penal fadada ao destino descrito, aliviando-se o Poder Judiciário da carga de um processo com prognóstico visível de resultado estéril, anódino" (RT 669/315). No mesmo trilhar, invoca-se o seguinte julgado: "No exame de interesse de agir não se pode arredar a verificação da utilidade do provimento jurisdicional. Se inútil o provimento jurisdicional, ainda que procedente a ação, é de reconhecer-se a ausência do interesse de agir. A máquina estatal, a movimentada pelo autor da ação, busca atingir um objetivo concreto, útil, afastada a idéia de seu uso em mera atmosfera abstrata. O mundo do Direito não pode posturar-se em tom fenomênico inteiramente dissociado do mundo concreto. A vinculação entre o fato da vida e o mundo do Direito, na esfera processual penal, é indicada, desde logo, pelo princípio da consubstanciação, que exige, no oferecimento da denúncia, a apuração do fato e autoria imputada, através de inquérito policial ou de documentos. Mantida a interligação entre os fatos e o mundo jurídico, verifica-se, na temática debatida, que não se pode abstrair o resultado concreto de eventual condenação, no exame do interesse de agir. Não há interesse de agir se a pena em perspectiva, uma vez concretizada, leva ao reconhecimento da prescrição da ação penal" (RT 668/289). Diante do exposto, JULGO EXTINTA A PUNIBILIDADE DO RÉU, nos termos do artigo 107, inciso IV, do Código Penal. Expeça-se em favor do réu, portanto, alvará de soltura clausulado. Oportunamente, em havendo o trânsito em julgado, arquivem-se os autos, observadas as formalidades legais. Publicada em audiência, os presentes saem intimados". O réu, a Defesa e o Parquet, em seguida, informaram que não possuíam interesse em recorrer da r. sentença. Assim, pelo Meritíssimo Juiz foi proferida a seguinte decisão: "HOMOLOGO, para que produza seus regulares efeitos, a renúncia ao

prazo recursal. Assim, certifique-se de imediato o trânsito em julgado e expeça-se alvará de soltura clausulado. Oportunamente, observadas as formalidades legais, arquivem-se os autos. Saem os presentes cientes". As partes dispensaram a leitura do termo em tela compartilhada pelo Microsoft Teams. Em seguida, o termo foi assinado eletronicamente pelo MM. Juiz, nos termos do artigo 1.269 das Normas Judiciais da Corregedoria Geral de Justiça. As deliberações foram realizadas em reunião virtual no referido programa, não havendo, porém, gravação em mídia. Saíram os presentes devidamente intimados de todos os atos praticados. Nada mais. Eu, LML, M370835, Assistente Judiciário, digitei.

MM. Juiz: (assinatura digital)